

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **22** /2026/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày **23** tháng **3** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2233/TTr-SXD ngày 06/02/2026 và báo cáo thẩm định số 3098/BC-STP ngày 19/12/2025 của Sở Tư pháp; trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND thành phố (theo Công văn số 1811/VP-ĐTĐT ngày 09/3/2026 của Văn phòng UBND thành phố).

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **23/03/2026**.

Thay thế các Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- MTTQVN thành phố;
- VPTU, VP UBND thành phố;
- Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình;
- Cổng Thông tin điện tử, Công báo thành phố;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SXD.

15/4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Nam

QUY ĐỊNH

**Về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 22./2026/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3.
năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định này quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Các nội dung chưa được quy định tại văn bản này thực hiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quy hoạch chi tiết nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang là cơ sở để quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang.

Điều 3. Trách nhiệm đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thực hiện việc đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thực hiện việc đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy định này và các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn quản lý.

Điều 4. Quản lý, sử dụng đất nghĩa trang

Nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Chủ đầu tư phải bố trí tối thiểu 10% đất mai táng đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt để

phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố khi chết trên địa bàn. Quỹ đất này được chủ đầu tư nghĩa trang bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thống nhất quản lý, sử dụng.

Điều 5. Các đối tượng được hưởng chính sách xã hội

1. Người vô gia cư không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không đủ điều kiện lo việc táng; người có nơi cư trú nhưng không có thân nhân lo việc táng, khi chết ở địa phương nào thì Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương đó có trách nhiệm lo toàn bộ chi phí táng phù hợp với điều kiện của địa phương;

2. Người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng được táng tại thành phố sau khi chết được xem xét, cho phép táng tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố;

3. Đối với các trường hợp chết do thiên tai, dịch bệnh. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tham mưu hỗ trợ, tổ chức táng cho người chết, bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ Y tế;

Điều 6. Quy chế quản lý nghĩa trang

1. Chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang có trách nhiệm lập quy chế quản lý nghĩa trang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thẩm quyền phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang

a) Đối với nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy chế quản lý đối với các nghĩa trang theo thẩm quyền quản lý tại khoản 2 Điều 8 Quy định này.

Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt Quy chế quản lý đối với các Nghĩa trang theo thẩm quyền quản lý tại khoản 3 Điều 8 Quy định này.

b) Đối với nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân phê duyệt quy chế quản lý do mình đầu tư; sau khi ban hành phải gửi Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý nghĩa trang để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

3. Các nghĩa trang được xây dựng mới, quy chế quản lý nghĩa trang phải được lập và phê duyệt trước khi đưa nghĩa trang vào khai thác, sử dụng. Đối với các nghĩa trang hiện hữu nếu chưa có quy chế quản lý nghĩa trang thì đơn vị quản lý, sử dụng phải tiến hành lập và trình phê duyệt theo khoản 2 Điều này để có cơ sở quản lý.

Điều 7. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân

1. Đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: việc lập phương án giá, thẩm định phương án giá, trình và ban hành

văn bản định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng thực hiện theo Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Luật Giá;

2. Đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Chủ đầu tư lập, trình Sở Xây dựng cho ý kiến về sự phù hợp của phương án giá (gồm phương pháp xác định, các yếu tố đầu vào để xác định chi phí, định mức (nếu có), mức giá)... đối với giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân và giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng tại các nghĩa trang; cơ sở hỏa táng trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

Điều 8. Phân cấp quản lý nhà nước

1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố; có phân công, phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các nghĩa trang có diện tích > 60ha theo quy hoạch (bao gồm cơ sở hỏa táng trong ranh giới nghĩa trang nếu có) và các cơ sở hỏa táng là công trình độc lập nằm ngoài ranh giới các nghĩa trang; Nhà tang lễ thành phố, số 103 đường Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Nhà tang lễ số 86 Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước đối với các nghĩa trang có diện tích ≤ 60ha; (bao gồm các cơ sở hỏa táng trong ranh giới nghĩa trang nếu có); Nhà tang lễ trên địa bàn các xã, phường, trừ các nhà tang lễ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp nghĩa trang có ranh giới nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, thì Ủy ban nhân dân cấp xã có diện tích nghĩa trang lớn hơn chịu trách nhiệm quản lý; nghĩa trang có ranh giới nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên và diện tích nghĩa trang trên địa bàn các xã bằng nhau thì Ủy ban nhân dân cấp xã có dân số lớn hơn chịu trách nhiệm quản lý.

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan

1. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch 5 năm và hằng năm về đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nghĩa trang theo quy hoạch trên địa bàn thành phố;

b) Tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng định kỳ hàng năm về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động của các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định.

d) Kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn thành phố;

đ) Kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chủ trì, tham mưu công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở nghĩa trang, hỏa táng theo thẩm quyền;

b) Tham mưu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bảo đảm chỉ tiêu cho đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; thực hiện giao đất, cho thuê đất cho dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo thẩm quyền.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

3. Sở Nội vụ:

Tham mưu, hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho người có công theo quy định pháp luật.

4. Sở Tài chính:

a) Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách để đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, di chuyển, mở rộng, đóng cửa nghĩa trang, cơ sở hỏa táng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất cơ chế hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định phương án giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng tại các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước;

d) Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách cho đầu tư, cải tạo, di dời, vận hành nghĩa trang và quản lý chi phí vận hành, nguồn thu dịch vụ theo quy định.

5. Sở Y tế:

a) Hướng dẫn và giám sát việc bảo đảm vệ sinh, an toàn phòng dịch tại nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;

b) Phối hợp thực hiện chính sách mai táng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; tổ chức lễ tang trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và bảo đảm vệ sinh môi trường.

b) Phối hợp tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang, cơ sở

hỏa táng; vận động người dân thực hiện hình thức táng văn minh phù hợp đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc thẩm định, góp ý giải pháp công nghệ các dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; định hướng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm đất và đáp ứng yêu cầu môi trường.

8. Thanh tra thành phố:

Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện công tác quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ theo thẩm quyền quản lý tại khoản 3 Điều 8 Quy định này.

2. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt;

3. Tổ chức chỉ đạo việc báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động của các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng thuộc phạm vi quản lý;

4. Báo cáo Sở Xây dựng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ thuộc phạm vi quản lý;

4. Kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng thuộc thẩm quyền quản lý;

5. Thực hiện các chính sách, chế độ mai táng đối với người có công, đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn;

6. Kiểm tra, chấp thuận đối với việc táng trong khuôn viên nhà thờ, chùa, thánh thất tôn giáo trên địa bàn quản lý.

Điều 11. Tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.